

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4062/2534

นาง อี๊ด กลิ่น จันทร กับพวก
สมาคม ผู้สื่อข่าว นนทบุรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1291

ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ที่แก้ไขข้อบังคับและย้ายที่ตั้งของสมาคม อ้างว่าการลงมติเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับมติที่ประชุมใหญ่จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำฟ้องขอให้เพิกถอนมติของสมาคมที่ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับตามป.พ.พ. มาตรา 1291 ซึ่งสมาชิกมีสิทธิจะร้องขอให้เพิกถอน แต่อย่าให้เนิ่นช้าเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกของจำเลยที่ 1 ที่มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันจัดประชุมใหญ่โดยมิได้แจ้งให้สมาชิกทราบ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ 1 แล้วลงมติแก้ไขข้อบังคับและทำการย้ายที่ตั้งของจำเลยที่ 1 มติที่ประชุมใหญ่อ้างกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์และสมาชิกได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ทั้งสองมิได้เป็นสมาชิกของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง การแจ้งย้ายที่ตั้งของจำเลยที่ 1 เป็นไปโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ที่แก้ไขข้อบังคับและย้ายที่ตั้งของสมาคมจำเลยที่ 1 อ้างว่า การลงมติเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ 1 มติที่ประชุมใหญ่ จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นการขอให้เพิกถอนมติของสมาคมที่ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับ จึงอยู่ในบังคับของมาตรา 1291 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งให้สิทธิแก่สมาชิกที่จะร้องขอให้เพิกถอนมตินั้นเสียได้ แต่อย่าให้เนิ่นช้าเกินกว่า 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น เมื่อโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นสมาชิกใช้สิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลพันกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายจำกัดสิทธิไว้ กรณีจึงต้องห้าม

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น